3 임업후계자 등에 대한 감면 요건 추가(법 §8③)

1 개정개요

현 행	개 정 안
□ 임업후계자 등 취득세 감면	□ 감면요건 추가 및 연장
○ (감면대상 및 감면율) - 직접 임업을 하기 위하여 교환·분합하는 임야 : 100% - 보전산지 임야 : 50%	○ (감면대상) - (현행과 같음) - <u>직접 임업을 하기 위해</u> 취득하는 보전산지 임야 : 50%
○ (일몰기한) <u>2025.12.31.</u>	○ (일몰기한) <u>2028.12.31.</u>

□ 개정내용

○ 임업에 대한 지속 지원을 통한 농림 산업 경쟁력 제고를 위해 일몰기한을 연장하고,

- 감면 취지를 고려하여 **보전산지**에도 "**임업 직접 사용**" 요건 추가

※ 종전에는 보전산지는 직접 임업 사용 여부와 관계없이 감면 적용

□ 적용요령

○ 이 법 시행(2026. 1. 1.) 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용(부칙 §2)

2 개정조문

<지방세특례제한법>

개정 전	개정 후
제8조(농지확대개발을 위한 면제 등) ① 「농어촌정비법」에 따른 농업생산기반 개량사업의 시행으로 인하여 취득하는 농지 및 같은 법에 따른 농지확대 개발사업의 시행으로 인하여 취득하는 개간농지에 대해서는 취득세를 2025년 12월 31일까지 면제한다. 다만, 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」에 따라 설립된 한국농어촌공사(이하 이 조 및 제13조에서 "한국농어촌공사"라 한다)가 취득하는 경우에는 취득세를 면제하지 아니한다.	제8조(농지확대개발을 위한 면제 등) ① ----------2028년 12월 31일----------. ----------.
② 「농어촌정비법」이나 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」에 따라 교환·분합하는 농지, 농업진흥지역에서 교환·분합하는 농지에 대해서는 취득세를 2025년 12월 31일까지 면제한다. 다만, 한국농어촌공사가 교환·분합하는 경우에는 취득세를 면제하지 아니한다.	② ----------2028년 12월 31일----------. ----------.

개정 전	개정 후
③ 대통령령으로 정하는 바에 따라 임업을 주업으로 하는 사람 또는 임업후계자가 직접 임업을 하기 위하여 교환·분합하는 임야의 취득에 대해서는 취득세를 2025년 12월 31일까지 면제하고, 임업을 주업으로 하는 사람 또는 임업후계자가 「산지관리법」에 따라 지정된 보전산지를 취득(99만제곱미터 이내의 면적을 취득하는 경우로 한정하되, 보전산지를 추가적으로 취득하는 경우에는 기존에 소유하고 있는 보전산지의 면적과 합산하여 99만제곱미터를 초과하지 아니하는 분에 한정한다)하는 경우에는 취득세의 100분의 50을 2025년 12월 31일까지 경감한다.	③ ----------2028년 12월 31일----------임업후계자가 직접 임업을 하기 위하여 「산지관리법」에----------2028년 12월 31일----------.
④ (생 략)	④ (현행과 같음)

■ 법률 부칙

제2조(지방세 감면에 관한 적용례) ① **제8조제3항**, … 중략 …의 개정규정은 이 법 시행 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용한다.